

QUY ĐỊNH

Tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khuyến công và xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
(Kèm theo Quyết định số: /2025/QĐ-UBND ngày tháng 02 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khuyến công và xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Ủy ban nhân dân tỉnh; cơ quan quản lý nhà nước được ủy quyền quyết định giao nhiệm vụ, đặt hàng sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực khuyến công và xúc tiến thương mại sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

b) Sở Công Thương, tổ chức thực hiện cung ứng dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực khuyến công và xúc tiến thương mại.

c) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khuyến công và xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Chất lượng dịch vụ sự nghiệp công là mức độ dịch vụ đáp ứng được các tiêu chí, tiêu chuẩn được quy định tại Quy định này.

2. Tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công là những chỉ tiêu làm cơ sở đo lường chất lượng dịch vụ sự nghiệp công, đảm bảo tuân thủ các quy định của Nhà nước và đáp ứng theo yêu cầu của cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng để các đơn vị cung ứng phải đáp ứng.

3. Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khuyến công và xúc tiến thương mại là những quy định về chuẩn mực, yêu cầu đối với các tiêu chí quy định tại khoản 2 Điều này để làm cơ sở phân loại, đánh giá chất lượng.

4. Tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ dùng để đánh giá, kiểm định chất lượng khi đơn vị cung ứng hoàn thành nghĩa vụ.

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng quy định

1. Đảm bảo tính đúng, tính đủ để hoàn thiện việc thực hiện một dịch vụ công đạt các tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng theo quy định hiện hành.
2. Việc giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và kiểm tra, nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công phải bảo đảm tính khách quan, công khai, minh bạch, đầy đủ và kịp thời.

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHÍ, TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC; CƠ CHẾ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ, KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ QUY CHẾ KIỂM TRA, NGHIỆM THU DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC KHUYẾN CÔNG VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

Điều 4. Tiêu chí, tiêu chuẩn dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khuyến công và xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

1. Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khuyến công gồm các dịch vụ sau:

a) Hỗ trợ xây dựng mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp cho các cơ sở sản xuất công nghiệp; bao gồm các chi phí: Thay thế nguyên, nhiên, vật liệu; đổi mới máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ; đào tạo nâng cao năng lực quản lý; đào tạo nâng cao trình độ tay nghề công nhân; tiêu thụ sản phẩm; hoàn chỉnh tài liệu quy trình công nghệ, quy trình sản xuất phục vụ cho việc trình diễn kỹ thuật;

b) Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật để phổ biến công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới;

c) Hỗ trợ xây dựng mô hình của các cơ sở công nghiệp nông thôn đang hoạt động có hiệu quả cần phổ biến tuyên truyền, nhân rộng để các tổ chức, cá nhân khác học tập;

d) Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, chuyển giao công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp;

đ) Hỗ trợ tổ chức hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn, hàng thủ công mỹ nghệ trong nước, bao gồm: hỗ trợ chi phí thuê gian hàng (tùy thuộc vào tình hình ngân sách của tỉnh), chi thông tin tuyên truyền và chi hoạt động của Ban Tổ chức hội chợ triển lãm trên cơ sở giá đấu thầu hoặc trường hợp không đủ điều kiện đấu thầu thì theo giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ, triển lãm khác trong nước;

e) Tổ chức bình chọn và cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh;

g) Hỗ trợ xây dựng và đăng ký nhãn hiệu đối với các sản phẩm công nghiệp nông thôn;

h) Hỗ trợ thuê tư vấn, trợ giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn trong các lĩnh vực: Lập dự án đầu tư; marketing; quản lý sản xuất, tài chính, kế toán, nhân lực; thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói; ứng dụng công nghệ, thiết bị mới;

i) Xây dựng các Chương trình truyền hình, truyền thanh; xuất bản các bản tin ấn phẩm; tờ rơi, tờ gấp và các hình thức thông tin đại chúng khác;

k) Hỗ trợ để thành lập hội, hiệp hội ngành nghề trên địa bàn tỉnh;

l) Hỗ trợ để hình thành cụm liên kết doanh nghiệp công nghiệp, hỗ trợ lãi suất vốn vay cho các cơ sở công nghiệp nông thôn gây ô nhiễm môi trường di dời vào các khu, cụm công nghiệp (hỗ trợ sau khi cơ sở công nghiệp nông thôn đã hoàn thành việc đầu tư);

m) Hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại cơ sở công nghiệp nông thôn;

n) Hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp;

o) Hỗ trợ các phòng trưng bày để giới thiệu, quảng bá sản phẩm tại cơ sở công nghiệp nông thôn;

p) Tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề theo nhu cầu của các cơ sở công nghiệp nông thôn;

q) Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp;

r) Hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp; bao gồm: San lấp mặt bằng, đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp nước, thoát nước, hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp;

2. Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực xúc tiến thương mại gồm các dịch vụ sau:

a) Tổ chức hội chợ, triển lãm trong tỉnh, trong nước;

b) Tổ chức các hoạt động bán hàng: Thực hiện các Chương trình đưa hàng Việt Nam về nông thôn, các khu công nghiệp, khu đô thị thông qua các doanh nghiệp theo ngành hàng, hợp tác xã, tổ hợp tác xã, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh cung ứng dịch vụ trên địa bàn tỉnh;

c) Tham gia hội chợ triển lãm trong tỉnh, trong nước;

d) Hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất tham gia hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước;

đ) Điều tra, khảo sát, nghiên cứu thị trường trong nước; xây dựng cơ sở dữ liệu các mặt hàng quan trọng, thiết yếu; nghiên cứu phát triển hệ thống phân phối, cơ sở hạ tầng thương mại. Các ấn phẩm để phổ biến kết quả điều tra, khảo sát, phổ biến pháp luật, tập quán, thói quen mua sắm;

e) Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về hàng hóa và dịch vụ Việt Nam đến người tiêu dùng trong nước qua các hoạt động truyền thông trên báo giấy, báo điện tử, truyền thanh, truyền hình, ấn phẩm và các hình thức phổ biến thông tin khác;

g) Tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại thị trường trong nước tổng hợp: tháng khuyến mại, tuần hàng Việt Nam, chương trình hàng Việt, chương trình giới thiệu sản phẩm mới, bình chọn sản phẩm Việt Nam được yêu thích nhất theo tháng, quý, năm;

h) Hoạt động thông tin thương mại, tuyên truyền, ứng dụng và hỗ trợ phát triển thương mại điện tử;

i) Hoạt động giao thương, kết nối cung cầu, khảo sát thị trường, xúc tiến thương mại trong và ngoài nước;

k) Kết nối giao thương, tham gia hệ thống phân phối ở nước ngoài và tại Việt Nam;

l) Hỗ trợ phát triển, vận hành hạ tầng thương mại, logistics phục vụ hoạt động ngoại thương;

m) Hoạt động hỗ trợ nghiên cứu, phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa để xuất khẩu sang thị trường nước ngoài;

n) Tổ chức các khóa bồi dưỡng, đào tạo; đào tạo, nâng cao năng lực xúc tiến thương mại, phát triển thị trường nước ngoài; tổ chức đào tạo, tập huấn ngắn hạn về kỹ năng kinh doanh, tổ chức mạng lưới bán lẻ; hỗ trợ tham gia các khóa đào tạo chuyên ngành ngắn hạn cho các doanh nghiệp hoạt động trong những ngành đặc thù; đào tạo kỹ năng phát triển thị trường trong nước cho các đơn vị chủ trì; hợp tác với các tổ chức, cá nhân nghiên cứu xây dựng chương trình phát triển thị trường trong nước.

3. Tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước tại khoản 1, 2 Điều này được quy định tại Phụ lục kèm theo Quy định này.

Điều 5. Giám sát chất lượng dịch vụ sự nghiệp công

1. Cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng thực hiện giám sát chất lượng dịch vụ theo các tiêu chí, tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 Quy định này. Khi phát hiện sai sót trong quá trình cung ứng dịch vụ hoặc theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền, cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng đề nghị đơn vị cung ứng dịch vụ kịp thời khắc phục, sửa chữa các sai sót và giải quyết những vấn đề phát sinh có liên quan nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ căn cứ theo các quy định hiện hành của nhà nước và nội dung đã giao kết giữa các bên liên quan.

2. Cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực công thương và cơ quan tài chính thực hiện giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước nhằm đánh giá chất lượng, hiệu quả để phục vụ yêu cầu quản lý.

Điều 6. Đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công

1. Việc đánh giá chất lượng dịch vụ tại Điều 4 của Quy định này được căn cứ trên các tiêu chí tại các Phụ lục kèm theo Quy định này và sử dụng phương thức đánh giá “Đạt”, “Không đạt”.

2. Phương thức đánh giá chất lượng dịch vụ:

a) Từ 50% trở lên các tiêu chí dịch vụ được đánh giá là “Đạt” thì dịch vụ đó đánh giá "Đạt".

b) Dưới 50% các tiêu chí dịch vụ được đánh giá là “Không đạt” thì dịch vụ đó đánh giá "Không đạt".

c) Nếu tỷ lệ các tiêu chí dịch vụ được đánh giá “Đạt” là 50% hoặc tỷ lệ các tiêu chí dịch vụ được đánh giá “Không đạt” là 50% thì Chủ tịch Hội đồng sẽ quyết định chất lượng dịch vụ "Đạt" hay "Không đạt".

3. Tổ chức đánh giá, kiểm định chất lượng

a) Người đứng đầu cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng có thẩm quyền giao chọn bên cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khuyến công và xúc tiến thương mại thành lập Hội đồng đánh giá, kiểm định chất lượng để xác định mức độ đạt được làm cơ sở thực hiện nghiệm thu khối lượng, chất lượng, thanh toán kinh phí.

b) Hội đồng đánh giá, kiểm định chất lượng có số thành viên là số lẻ và có ít nhất 05 thành viên bao gồm: Chủ tịch là cấp phó của người đứng đầu cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng; các thành viên là đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan; 01 thư ký Hội đồng.

c) Hội đồng đánh giá chất lượng dịch vụ làm việc khi có hồ sơ thực tế phát sinh, chất lượng dịch vụ được đánh giá thông qua phiếu đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và thành viên Hội đồng. Kinh phí hoạt động của Hội đồng được sử dụng từ nguồn kinh phí tự chủ giao cho cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng theo dự toán hàng năm.

d) Hội đồng thực hiện biểu quyết bằng cách bỏ phiếu kín để đánh giá chất lượng dịch vụ.

4. Việc đánh giá, kiểm định chất lượng được thực hiện khi đơn vị cung ứng hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả đánh giá, kiểm định chất lượng là một trong những cơ sở để nghiệm thu kết thúc giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc thanh lý hợp đồng đặt hàng.

Điều 7. Kiểm tra và nghiệm thu chất lượng dịch vụ

1. Trên cơ sở kết quả đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khuyến công và xúc tiến thương mại do Hội đồng đánh giá, kiểm định chất lượng cung cấp, cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm dịch vụ.

2. Khi chất lượng dịch vụ sự nghiệp công được đánh giá là Đạt, sẽ được nghiệm thu kết thúc giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc thanh lý hợp đồng đặt hàng, thanh toán kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định của pháp luật.

3. Đơn vị cung ứng lập, quyết toán kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành về tạm ứng, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước.

4. Chất lượng dịch vụ là một trong các căn cứ để cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng xem xét, ưu tiên lựa chọn đơn vị cung ứng khi triển khai các dịch vụ tương tự theo quy định hiện hành của nhà nước.

Chương III

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN KINH PHÍ GIAO NHIỆM VỤ, ĐẶT HÀNG CUNG CẤP DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC KHUYẾN CÔNG VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

Điều 8. Thanh toán khi nghiệm thu kết thúc giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc thanh lý hợp đồng đặt hàng

1. Sau khi kết thúc đề án đơn vị cung ứng bàn giao kết quả cho Hội đồng đánh giá, kiểm định chất lượng để phục vụ công tác nghiệm thu sản phẩm. Hội đồng đánh giá, kiểm định chất lượng thực hiện đánh giá, nghiệm thu theo quy định tại Điều 6 và Điều 7 Quy định này làm cơ sở để nghiệm thu kết thúc giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc thanh lý hợp đồng đặt hàng và thanh toán kinh phí.

2. Kinh phí thanh toán dịch vụ cho đơn vị cung ứng dịch vụ được căn cứ vào kết quả đánh giá chất lượng của dịch vụ thể như sau:

a) Khi chất lượng dịch vụ được đánh giá là “Đạt”. Được thanh toán 100% kinh phí.

b) Khi chất lượng dịch vụ được đánh giá là “Không đạt”. Không được thanh toán kinh phí.

3. Cơ quan chủ trì thực hiện nghiệm thu: Sở Công Thương.

4. Chậm nhất trong 15 ngày sau khi nghiệm thu, đơn vị cung ứng phải hoàn thành hồ sơ thanh toán gửi cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng để làm căn cứ thanh toán kinh phí.

Điều 9. Hình thức, hồ sơ và quy trình thanh toán

1. Hình thức thanh toán bằng chuyển khoản thông qua kiểm soát chi của Kho bạc Nhà nước.

2. Hồ sơ thanh toán và các nội dung khác có liên quan được quy định cụ thể trong quyết định đặt hàng, hợp đồng cung cấp đảm bảo phù hợp với yêu cầu quản lý nhưng không trái với quy định của pháp luật.

3. Quy trình thanh toán thực hiện theo quy định tại Điều 24 và Điều 25 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Công Thương

1. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động giao nhiệm vụ, đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khuyến công và xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Hậu Giang theo quy định này và các quy định pháp luật có liên quan.

2. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phí về giao nhiệm vụ, đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khuyến công và xúc tiến thương mại theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định có liên quan.

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra, theo dõi và giám sát, đánh giá chất lượng việc thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khuyến công và xúc tiến thương mại trên địa bàn Tỉnh.

4. Định kỳ hàng năm (trước ngày 30/12) báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (đồng gửi Sở Tài chính biết) kết quả thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khuyến công và xúc tiến thương mại và thực hiện các báo cáo đột xuất theo quy định.

Điều 11. Trách nhiệm của cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng

1. Tổ chức hướng dẫn, đôn đốc đơn vị cung ứng triển khai cung cấp dịch vụ theo đúng chất lượng, khối lượng, tiến độ đã đề ra.

2. Căn cứ kết quả giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ để xem xét, quyết định việc giao nhiệm vụ, đặt hàng đơn vị cung ứng dịch vụ đảm bảo hiệu quả và theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 12. Trách nhiệm của các đơn vị cung ứng

1. Xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí, cung cấp hồ sơ năng lực cho cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng làm cơ sở giao nhiệm vụ, đặt hàng theo quy định.

2. Xây dựng kế hoạch/đề án bảo đảm đạt yêu cầu theo các quy định.

3. Tổ chức cung ứng các dịch vụ đảm bảo đúng quy trình và chất lượng theo tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng về chất lượng, hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội.

4. Xây dựng và lưu giữ toàn bộ hồ sơ tại đơn vị.

5. Chịu trách nhiệm quyết toán kinh phí cung ứng dịch vụ theo đúng quy định, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

6. Định kỳ hàng năm (trước ngày 20/12) báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Công Thương) kết quả thực hiện nhiệm vụ đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khuyến công và xúc tiến thương mại và các báo cáo đột xuất theo quy định.

Điều 13. Điều khoản thi hành

1. Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản pháp luật được dẫn chiếu để áp dụng tại Quy định này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương phản ánh về Sở Công Thương để nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.